

Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług przez Mateusz Szuper - LuzeN, z siedzibą przy ul. Topolowej 74, 43-227 Góra, NIP: 6381864604, REGON: 542902326, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Serwisu, warunki przyjmowania sprzętu do naprawy, zasady wykonywania usług, procedury płatności, terminy realizacji, odpowiedzialność Serwisu oraz sposób rozpatrywania reklamacji. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin ma zastosowanie wobec wszystkich osób fizycznych i prawnych korzystających z usług Serwisu, zarówno przy realizacji jednorazowych napraw, jak i stałej współpracy. Celem regulaminu jest zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości świadczonych usług, a także ochrona praw i obowiązków obu stron.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Zakres działalności Serwisu

Serwis komputerowy LuzeN świadczy profesjonalne usługi w zakresie:

- naprawy sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów i urządzeń peryferyjnych;
- konserwacji sprzętu, obejmującej czyszczenie, diagnostykę prewencyjną, wymianę podzespołów i modernizację;
- diagnostyki oprogramowania i sprzętu w celu identyfikacji usterek oraz optymalizacji działania systemów;
- instalacji, konfiguracji i utrzymania oprogramowania oraz systemów operacyjnych;
- projektowania, konfiguracji i serwisowania sieci komputerowych (LAN, WAN, Wi-Fi) oraz urządzeń peryferyjnych;
- odzyskiwania danych z nośników pamięci, zarówno przy awariach logicznych, jak i fizycznych;
- doradztwa technicznego, w tym rekomendacji dotyczących zakupu sprzętu, optymalizacji systemów oraz bezpieczeństwa danych.

2. Akceptacja regulaminu

Korzystanie z usług Serwisu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień, w tym procedur przyjmowania sprzętu, płatności, terminów realizacji oraz zasad odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

3. Zmiany regulaminu

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez aktualizację dokumentu w siedzibie Serwisu oraz na stronie internetowej www.luzen.pl/regulamin. Zmiany wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od publikacji.

§ 2. Definicje pojęć

Aby zapewnić pełną przejrzystość i jednoznaczność postanowień regulaminu, poniżej przedstawione są podstawowe definicje używane w dokumencie:

1. Klient

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu lub przekazuje Serwisowi Sprzęt w celu wykonania Usługi. Klient jest zobowiązany w szczególności do: przekazania prawdziwych danych kontaktowych, udzielenia informacji o istotnych okolicznościach dotyczących Sprzętu oraz dostarczenia Sprzętu w stanie umożliwiającym przeprowadzenie diagnozy lub naprawy.

2. Usługa

Każda czynność wykonywana przez Serwis na rzecz Klienta, obejmująca — w szczególności — diagnozę, naprawę, konserwację, instalację i konfigurację oprogramowania oraz systemów, projektowanie i utrzymanie sieci, odzyskiwanie danych oraz doradztwo techniczne. Usługą może być również wykonanie kosztorysu i wydanie opinii technicznej.

3. Sprzęt

Wszelkie urządzenia, nośniki danych, elementy systemu komputerowego oraz oprogramowanie przekazane Serwisowi przez Klienta w celu wykonania Usługi. Do Sprzętu zaliczają się m.in. komputery, laptopy, serwery, dyski, SSD, pendrive'y, karty, pamięci, drukarki, monitory, routery i switchy oraz zainstalowane na nich programy — o ile zostały przekazane Serwisowi.

4. Nośnik danych
Urządzenie lub element Sprzętu służący do przechowywania danych (np. HDD, SSD, pendrive, karta pamięci). Pojęcie obejmuje zarówno nośniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
5. Części zamienne / materiały
Podzespoły i materiały używane przez Serwis do wykonania Usługi (oryginalne, zamienne lub regenerowane). Części wymontowane ze Sprzętu Klienta stają się własnością Serwisu wyłącznie wtedy, gdy strony tak ustalą lub gdy taki zapis znajduje się w odrębnym porozumieniu; w przeciwnym razie zostają zwrócone Klientowi.
6. Dokumentacja usług
Wszelkie dokumenty sporządzane lub wydawane przez Serwis w związku z wykonywaną Usługą: formularz przyjęcia Sprzętu, protokół przyjęcia, kosztorys, zlecenie naprawy, protokół naprawy, faktura/rachunek, potwierdzenia wykonania prac, protokół przekazania/odbioru.
7. Kosztorys / oferta
Pisane lub elektroniczne zestawienie przewidywanych czynności i kosztów sporządzone przez Serwis na żądanie Klienta lub po przeprowadzeniu diagnozy. Kosztorys może wymagać akceptacji Klienta przed przystąpieniem do prac; jego ważność i warunki są określone w dokumencie.
8. Dane osobowe
Dane osobowe Klienta przekazywane Serwisowi w związku z realizacją Usługi (np. imię i nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami oraz polityką prywatności Serwisu.
9. Dane dostępowe / hasła
Hasła, klucze szyfrujące, loginy i inne dane umożliwiające dostęp do systemów, kont i zasobów Klienta. Klient jest zobowiązany udostępnić Serwisowi tylko te dane, które są niezbędne do wykonania Usługi; Serwis nie odpowiada za skutki niepodania danych uniemożliwiających wykonanie prac. Serwis może żądać, by Klient przywrócił hasła po zakończeniu prac.
10. Gwarancja / rękojmia
Zakres i warunki odpowiedzialności Serwisu za wykonaną Usługę określone oddzielnie w dokumencie gwarancyjnym lub paragonie/fakturze. Postanowienia dotyczące gwarancji mogą określać okres, zakres wyłączeń oraz procedurę zgłaszania roszczeń.

11. Reklamacja

Zgłoszenie Klienta dotyczące niewłaściwego wykonania Usługi, stwierdzonej wady lub niezgodności z umową.

Reklamacja powinna być złożona w formie i terminie wskazanym w § 8 niniejszego Regulaminu.

12. Strony

- Serwis – podmiot zdefiniowany w części wstępnej niniejszego regulaminu, działający pod nazwą „Luzen”, świadczący usługi zgodnie z niniejszym dokumentem;
- Klient – podmiot korzystający z Usług Serwisu, zdefiniowany w § 2.1 niniejszego Regulaminu.

13. Formularz przyjęcia sprzętu / Dowód przyjęcia

Dokument papierowy lub elektroniczny wypełniany przy przyjęciu sprzętu, zawierający dane Klienta, opis sprzętu, widoczne uszkodzenia, rodzaj usługi, numer zlecenia, informacje o kosztach diagnozy, klauzulę RODO oraz oświadczenia klienta (np. akceptacja warunków, zgoda na demontaż). Dowód przyjęcia jest warunkiem wydania sprzętu.

14. Protokół wydania / odbioru sprzętu

Dokument potwierdzający zakończenie prac i odbiór sprzętu przez Klienta, zawierający opis wykonanych czynności, listę wymienionych części, datę odbioru i potwierdzenie uiszczenia należności.

15. Karta gwarancyjna

Dokument określający warunki gwarancji na wykonaną usługę i/lub montowane części: okres gwarancji, zakres, warunki wyłączenia oraz sposób zgłaszania reklamacji.

16. Upoważnienie do odbioru

Pisemne lub elektroniczne pełnomocnictwo udzielone przez Klienta osobie trzeciej uprawniające do odbioru naprawionego sprzętu. Serwis ma prawo żądać dokumentu tożsamości osoby odbierającej sprzęt.

17. Diagnostyka

Czynności wykonywane w celu ustalenia przyczyny usterki — obejmuje testy sprzętowe i programowe. Koszt diagnozy może być płatny zgodnie z cennikiem i podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie.

18. Czas realizacji / Termin realizacji

Okres od daty przyjęcia sprzętu (lub od daty potwierdzonej akceptacji kosztorysu) do daty zakończenia prac i poinformowania Klienta o możliwości odbioru. Szczegóły terminów określone są w §6 regulaminu.

19. Opłata magazynowa / Przechowywanie

Opłata naliczana przez Serwis za przechowywanie nieodebranego urządzenia po uprzednim poinformowaniu Klienta; wysokość opłaty i terminy określone są w §7 regulaminu.

20. Prace dodatkowe / Zakres rozszerzony

Prace wykraczające poza zatwierdzony kosztorys (np. dodatkowe naprawy wykryte w trakcie prac). Wykonanie prac dodatkowych wymaga uprzedniej akceptacji Klienta, chyba że spełniony jest warunek dotyczący prac drobnych określony w regulaminie.

§ 3. Zasady korzystania z usług

1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w stanie umożliwiającym jego naprawę lub diagnozę.
2. Klient zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji istotnych dla wykonania usługi.
3. Serwis nie odpowiada za dane przechowywane na sprzęcie – zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed przekazaniem sprzętu do serwisu.
4. Hasła i dane dostępowe
 - Klient powinien, o ile to możliwe, przekazać Serwisowi niezbędne dane dostępowe (loginy, hasła) lub tymczasowo je usunąć przed przekazaniem sprzętu.
 - Jeśli Klient nie udostępni danych pozwalających na odtworzenie funkcji urządzenia, Serwis wykona jedynie czynności możliwe bez dostępu; Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku dostępu.
 - Serwis nie żąda od klienta stałych haseł poza sytuacjami niezbędnymi do wykonania usługi; Klient może zażądać zmiany haseł po zakończeniu prac.
 - W przypadku sprzętów zaszyfrowanych (BitLocker, FileVault, itp.) Klient zobowiązany jest dostarczyć klucz/hasło odszyfrowujące lub zrozumieć, że brak dostępu może uniemożliwić wykonanie usługi.
5. Demontaż, dokumentacja stanu i części
 - Serwis ma prawo do demontażu urządzenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia diagnozy i naprawy.
 - Przy przyjęciu sprzętu Serwis dokumentuje stan zewnętrzny urządzenia (opis i/lub zdjęcia). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń Serwis informuje Klienta przed rozpoczęciem prac.

- Wymontowane podzespoły są dokumentowane (opis, ilość, numer seryjny, jeśli dotyczy). Części wymontowane ze sprzętu Klienta są zwracane Klientowi, chyba, że strony uzgodnią inaczej lub Klient zleci ich utylizację; Serwis może doliczyć opłatę za magazynowanie/utylizację.

6. Akceptacja wyceny i rozpoczęcie prac

- Po wykonaniu diagnozy Serwis przesyła Klientowi kosztorys (SMS / e-mail / komunikator). Kosztorys zawiera proponowany zakres prac, przewidywany termin i koszt części oraz koszt robocizny.
- Realizacja prac następuje wyłącznie po jednoznacznej akceptacji Klienta: podpisanej zgody na formularzu, podpisanego PDF, potwierdzenia SMS/e-mail lub innej trwałej formy komunikacji. Akceptacja ustna odnotowana przez Serwis jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach i powinna być potwierdzona pisemnie.
- Klient może upoważnić osobę trzecią do akceptacji kosztorysu; Serwis nie odpowiada za wadliwe upoważnienie.
- Jeżeli klient nie odpowie na przesłany kosztorys w ciągu 7 dni roboczych, Serwis może: a) wykonać jedynie czynności niezbędne do zabezpieczenia sprzętu i rozliczyć koszt diagnozy, albo b) anulować zlecenie zgodnie z §3.10.

7. Prace drobne bez odrębnej zgody

Serwis może wykonać prace niewymagające odrębnej akceptacji Klienta do wysokości 200 zł netto (np. drobna naprawa, wymiana bezpiecznika), jeśli są konieczne do przywrócenia funkcji sprzętu i opóźnienie wiązałoby się z dodatkowymi szkodami.

Prace powyżej tej kwoty wymagają akceptacji.

8. Części zamienne i części dostarczone przez Klienta

- Serwis stosuje części nowe, regenerowane lub używane tylko za zgodą Klienta. Ceny oraz rodzaj części muszą być ujęte w kosztorysie.
- Jeśli Klient dostarcza własne części, Serwis montuje je na wyłączną odpowiedzialność Klienta; Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady części dostarczonych przez Klienta, chyba że usługa montażu jest przyczyną szkody.

9. Ochrona danych osobowych i kopie zapasowe

- Serwis nie gwarantuje przywrócenia utraconych danych, chyba że Klient zamówił i opłacił usługę odzyskiwania danych. Koszt i sukces odzyskania danych zależą od rodzaju uszkodzenia i są wyceniane oddzielnie.
- Serwis może wykonywać kopie zapasowe niezbędne do wykonania usługi – wykonanie kopii nie jest równoznaczne z usługą pełnego odzyskiwania danych.

- Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności Serwisu dostępną na stronie www.luzen.pl/polityka-prywatnosci oraz w formie papierowej w siedzibie Serwisu. Dane przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do realizacji usług i przechowywania dokumentów księgowych (nie krócej niż okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych). Klient ma prawo do informacji i żądania usunięcia danych w zakresie przewidzianym prawem.

10. Opłata za diagnozę i anulowanie zlecenia

- Koszt diagnozy wynosi 80 zł netto (lub inna kwota wskazana w cenniku). Koszt diagnozy jest pobierany, jeżeli Klient rezygnuje z naprawy po wykonaniu diagnozy. W przypadku wykonania dalszych prac koszt diagnozy jest doliczany do końcowej kwoty naprawy.
- W przypadku anulowania zlecenia przez Klienta po rozpoczęciu naprawy Serwis ma prawo żądać zapłaty za wykonaną pracę i poniesione koszty części.

§ 4. Przyjmowanie sprzętu do serwisu

1. Sprzęt przyjmowany jest po wypełnieniu formularza przyjęcia sprzętu zawierającego dane Klienta i opis usterki. Formularz zawiera również klauzulę RODO i informację o kosztach diagnozy.
2. Serwis może odmówić przyjęcia sprzętu, jeżeli jego stan uniemożliwia bezpieczne wykonanie usługi lub istnieją przesłanki wskazujące na działalność przestępczą (np. żądanie odblokowania skradzionego urządzenia) — wówczas Serwis powiadomi właściwe organy.
3. Przy przyjęciu sprzętu Klient otrzymuje dowód przyjęcia (papierowy lub elektroniczny), który jest niezbędny do wydania sprzętu po naprawie. Dokument zawiera numer zlecenia i orientacyjną wycenę.
4. Dokumentacja fotograficzna
Serwis może wykonać zdjęcia sprzętu przy przyjęciu celem udokumentowania stanu zewnętrznego; zdjęcia te są archiwizowane wraz z dokumentacją zlecenia.

§ 5. Ceny i płatności

1. Cennik usług dostępny jest w siedzibie Serwisu oraz na stronie internetowej [www.luzen.pl/cennik]. Cennik ma charakter informacyjny; ostateczny koszt jest podawany w kosztorysie po diagnozie.

2. Koszt usługi ustalany jest po diagnozie sprzętu lub według z góry określonego cennika. W koszcie mogą być uwzględnione części, robocizna oraz koszty dodatkowe (wysyłka, materiały).
 3. Warunki płatności:
 - a) Termin płatności faktury: do 7 dni od daty wystawienia (chyba że faktura wskazuje inny termin).
 - b) Forma płatności: gotówka, przelew bankowy, karta płatnicza, BLIK.
 - c) Przy naprawach o wartości przekraczającej 500 zł netto Serwis może żądać przedpłaty w wysokości 30% wartości kosztorysu (zaliczka).
 - d) W przypadku opóźnienia w płatności Serwis nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie oraz może wstrzymać wydanie sprzętu do czasu zapłaty.
 4. Koszt części zamiennych nie jest wliczony w cenę usługi, o ile nie wskazano inaczej w kosztorysie.
-

§ 6. Terminy realizacji

1. Standardowy czas realizacji usług wynosi 7 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu, chyba że w kosztorysie wskazano inaczej.
 2. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Serwisu (dostawy, opóźnienia producenta), Serwis poinformuje Klienta o przewidywanym czasie realizacji i uzgodni nowy termin.
 3. W uzasadnionych przypadkach (np. części na zamówienie, złożone naprawy) termin realizacji może być wydłużony; Serwis na bieżąco informuje Klienta o statusie zlecenia.
-

§ 7. Odbiór sprzętu

1. Odbiór sprzętu możliwy jest po okazaniu dowodu przyjęcia sprzętu i uregulowaniu należności wobec Serwisu (chyba że strony postanowią inaczej).
2. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 30 dni od poinformowania Klienta o zakończeniu prac, Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty magazynowej w wysokości 10 zł netto za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania.

3. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w terminie 90 dni od powiadomienia Klienta, Serwis może wezwać Klienta do odbioru na piśmie (e-mail lub list polecony). Po bezskutecznym wezwaniu Serwis może, po upływie dodatkowego terminu 30 dni, rozporządzić sprzętem w celu pokrycia należności (sprzedaż, utylizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami; z kwoty uzyskanej ze sprzedaży zostanie pokryta należność Serwisu, koszty wezwania i przechowania, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi (jeśli znany).
-

§ 8. Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą wykonanej usługi w przypadku niewłaściwego wykonania, stwierdzenia wady lub niezgodności z kosztorysem.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie lub e-mailowo w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty odbioru sprzętu; reklamacje zgłoszone później będą rozpatrywane, ale Serwis może ograniczyć odpowiedzialność.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; Serwis może poprosić o dostarczenie sprzętu celem ponownej weryfikacji.
 4. W przypadku uznania racji Klienta Serwis niezwłocznie usunie wadę bezpłatnie lub zwróci równowartość części kosztu naprawy – zgodnie z wyborem Serwisu lub Klienta, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 5. Reklamacje nie obejmują szkód powstałych w wyniku: niewłaściwego użytkowania, dalszych ingerencji osób trzecich po naprawie, działania siły wyższej, wad dostarczonych przez Klienta części.
-

§ 9. Odpowiedzialność serwisu

1. Serwis odpowiada za prawidłowe wykonanie zleconych usług zgodnie z kosztorysem i zasadami sztuki.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych na nośnikach, chyba że klient zlecił i opłacił usługę odzyskiwania danych;
 - b) uszkodzenia wynikłe z wad fabrycznych sprzętu lub wcześniejszych napraw wykonanych przez osoby trzecie;
 - c) szkody pośrednie, utratę zysków lub korzyści;
 - d) wady części dostarczonych przez Klienta.

3. Maksymalna łączna odpowiedzialność Serwisu z tytułu jednego zdarzenia nie może przekroczyć wartości netto wykonanej usługi lub ceny rynkowej sprzętu (która z tych wartości jest niższa), z wyłączeniem szkód wynikających z umyślnego działania Serwisu.
 4. Gwarancja na wykonaną usługę udzielana jest w okresie określonym w karcie gwarancyjnej (standardowo 3 miesiące) i obejmuje wyłącznie zakres dokonanej naprawy oraz części zamienne zamontowane przez Serwis. Gwarancja nie obejmuje przyczyn wynikających z wcześniejszych uszkodzeń ani działań Klienta bądź osób trzecich.
-

§ 10. Siła wyższa

1. Za zdarzenia siły wyższej uważa się wszelkie zdarzenia niezależne od Serwisu, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w tym w szczególności:
 - katastrofy naturalne (powodzie, pożary, trzęsienia ziemi),
 - strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, embargo,
 - awarie infrastruktury, przerwy w dostawach energii lub internetu,
 - decyzje organów państwowych ograniczające działalność Serwisu.
 2. W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej Serwis ma prawo do odpowiedniego wydłużenia terminów realizacji usług, zmiany kosztorysu lub wstrzymania prac do czasu ustania przyczyny zdarzenia.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub szkody wynikające z wystąpienia siły wyższej.
-

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory wynikłe z usług Serwisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Serwisu.
3. Regulamin został sporządzony w celu zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa współpracy między Klientem a Serwisem.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2025 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Klientów w formie elektronicznej na stronie www.luzen.pl/regulamin oraz w wersji papierowej w siedzibie Serwisu; Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem przy przyjęciu sprzętu.

6. Klient, przekazując sprzęt do naprawy lub zlecając usługę, oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu vacatio legis od daty publikacji zmian.
-

Mateusz Szuper - LuzeN • ul. Topolowa 74, 43-227 Góra • NIP: 6381864604 • REGON: 542902326

E: kontakt@luzen.pl • T: +48 789 710 406 • www.luzen.pl

Wersja: 1.0 | Data wejścia w życie: 20.10.2025

Dokument przechowywany min. 5 lat.